

1081070-47.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Márcio Teixeira Laranjo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 21ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de cobrança contra CAIXA SEGURADORA S/A, devidamente representada, narrando que firmou com a requerida contrato de seguro, tendo por objeto o veículo Renault Duster, placas GEH1E30, com apólice vigente no período de 17.03.2021 a 17.03.2023. Narra que informou à requerida que o veículo seria utilizado por motorista de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

21ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1081070-47.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1081070-47.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Vanderlei da Conceição Silva

Requerido:

Caixa Seguradora S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo

Vistos.

VANDERLEI CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de cobrança contra CAIXA SEGURADORA S/A, devidamente representada, narrando que firmou com a requerida contrato de seguro, tendo por objeto o veículo Renault Duster, placas GEH1E30, com apólice vigente no período de 17.03.2021 a 17.03.2023. Narra que informou à requerida que o veículo seria utilizado por motorista de aplicativo e, em 13.05.2021, solicitou alteração do condutor principal e do CEP de pernoite, uma vez que o veículo seria utilizado na comarca de Praia Grande. Ocorre que, em 12 de junho, foi contatado pelo condutor principal, que lhe informou a existência de problemas mecânicos, no que teria sido instruído a acionar o serviço de guincho da requerida para trazer o veículo para oficina mecânica nesta comarca. O veículo permaneceu na oficina no período de 14.06.2021 a 24.07.2021 e, após, foi mantido na garagem de terceiro de sua confiança até que, no dia 09.08.2021, foi furtado. A requerida negou o pagamento de indenização, sob o fundamento de divergência de condutor e CEP do pernoite. Assim, requer a condenação da requerida no pagamento da quantia de R\$ 59.298,00, que corresponde ao valor do veículo, e de R\$ 466,14, referente aos prêmios mensais pagos após o sinistro. Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 16/37. Devidamente citada (fls. 64), a requerida apresentou contestação (fls. 65/76).

Alegou que a recusa no pagamento da indenização securitária decorreu da apresentação de informações inverídicas, pois os documentos do genitor do terceiro que guardava o veículo estavam em seu interior, o que indica que dele fizeram uso no período anterior ao sinistro; e que o genitor do terceiro teria sofrido acidente com seu veículo em 22.07.2021, o que reforça a utilização do veículo segurado. O segurado teria adquirido imóvel no Amapá e deixado o veículo sob a guarda de pessoa de 21 anos de idade, enquanto a apólice não previa a cobertura para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos. Segundo apuração unilateral da requerida, o veículo segurado transitou pelo bairro do Jabaquara, nesta comarca, no período, ao contrário do noticiado. Alega que, ao fazer uma simulação para constar o terceiro como condutor, o prêmio mensal seria de valor mais elevado, dado o risco envolvido. Sustentou a perda do direito à indenização e, subsidiariamente, em caso de condenação, seja considerado o valor da tabela FIPE vigente à época da liquidação do sinistro, com sub-rogação da seguradora nos direitos do salvado. Quanto ao reembolso dos prêmios mensais pagos após o sinistro, alegou não ter sido comprovados os pagamentos pelo requerente. Pediu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 77/181).

O requerente se manifestou em réplica (fls. 185/189) e a requerida se manifestou sobre o documento que a acompanhou (fls. 195).

É o relatório.

D E C I D O.

Julgo o feito antecipadamente porque desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O pedido procede.

A indenização do seguro do veículo do requerente foi negada pela requerida, sob o argumento de que o segurado declarou falsamente o condutor principal e o local de pernoite do veículo. Esta é a controvérsia existente nos autos.

Pois bem. Embora a apólice não preveja a cobertura de condutores de 18 a 25 anos, não há, nos autos, elementos que comprovam a tese da requerida, de que Edelson, o terceiro a quem o requerente confiou a guarda temporária do veículo e que possui 23 anos de idade (fls. 158), dele fez uso ou que tenha contribuído para o sinistro.

As alegadas inconsistências no depoimento do terceiro à autoridade policial e nas informações prestadas pelo segurado dependem de prova, cujo ônus competia à requerida, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, e da qual não se desincumbiu. Sequer é possível aventar a necessidade de dilação probatória, porquanto a requerida promoveu apuração interna, conforme narrado em sua resposta, cujos documentos podiam ter sido juntado aos autos.

Todavia, limitou-se a juntar fotografia parcial do veículo (fls. 68), carteira nacional de habilitação do terceiro (fls. 158) e contatos mantidos entre o requerente e seus funcionários (fls. 163/79), os quais não bastam para comprovação da suposta simulação do sinistro.

A presunção de boa fé é princípio geral de direito e in casu, socorre o requerente. Ademais, a conduta anterior do requerente condiz com a necessária boa-fé, comunicando à requerida anteriormente a respeito do uso do veículo para o serviço de transporte de pessoas, e cidade diversa daquele originalmente declarada na apólice.

No que tange ao local do pernoite deve-se considerar que o furto não ocorreu à noite, mas durante o dia, inexistindo, nos autos, quaisquer elementos que infirmem a declaração dada à autoridade policial. Embora o veículo tenha sido mantido, no período, em CEP diverso daquele declarado na apólice (fls. 97/99) é cediço que tal informação se presta à apuração do risco e do prêmio, presumindo-se, até pela natureza do bem, a circulação do veículo.

Logo, a prova da eventualidade da guarda do veículo por terceiro é forte o bastante para o acolhimento da tese do requerente, razão pela qual é devida a indenização, pelo valor da tabela FIPE na data do fato. Descarto o uso da tabela FIPE na data apresentada pelo requerente, por ocasião da distribuição da ação, diante da notória oscilação de preço de veículos, ano a ano.

Com a perda do veículo, não há porque condicionar o recebimento do seguro à entrega de sua documentação e da transferência de titularidade do bem no DETRAN, medida sem

qualquer efetividade e meramente burocrática. Em sendo necessária, a providência poderá ser realizada a qualquer tempo. O mesmo se aplica à prova de pagamento das multas por infrações de trânsito ou impostos.

Por fim, também deve ser acolhido o pedido de condenação na devolução das parcelas do prêmio descontadas após o sinistro e até o efetivo cancelamento do seguro, porquanto a requerida foi noticiada sobre o furto na data do fato, conforme se extrai de fls. 165. Contudo, a devolução fica condicionada à demonstração do pagamento das parcelas pelo requerente, na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação para condenar a requerida no pagamento de indenização securitária no valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, em 9 de agosto de 2.021, devidamente atualizada desde aquela data e acrescida de juros moratórios legais desde a citação, bem como na devolução das parcelas do prêmio eventualmente pagas no período de setembro a novembro de 2.021, devidamente atualizadas e acrescidas de juros moratórios legais desde o desembolso pelo requerente. Condene a requerida, ainda, nas despesas processuais e nos honorários do advogado do requerente, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Para efeito de recolhimento do preparo recursal de eventual recurso, será adotado o valor da causa atualizado.

P. R. I.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA